

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1630/2532

นางสุบัน วิไลสุทธีวงศ์

โจทก์

นายบุญโฮม สายกลม

จำเลย

นายธนิศร์ คงชนะ ทนายโจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 39 (2), มาตรา 215, มาตรา 225

ความว่า บัดนี้โจทก์จำเลยตกลงกันได้แล้ว โจทก์ไม่ประสงค์ที่จะดำเนินคดีกับจำเลยต่อไป จึงขอถอนฟ้องของโจทก์ ขอให้โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยแถลงข้างคำร้องว่าไม่คัดค้าน (อันดับ 79)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูล จึงมีคำสั่งให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลย (อันดับ 70)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 72)

ก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกา โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นสอบจำเลยแล้ว
แถลงไม่คัดค้าน จึงให้ส่งคำร้องขอถอนฟ้องมายังศาลฎีกา เพื่อพิจารณาสั่งต่อไป
(อันดับ 79,80)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องขณะที่คดีอยู่
ระหว่างจำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา คดียังไม่ถึงที่สุดจึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง
ได้

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องขณะที่คดีอยู่
ระหว่างจำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกา คดียังไม่ถึงที่สุดจึงอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง
ได้

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-อากาศ บำรุงชีพ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>